

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2116/2536

นายสมบูรณ์ ปิ่นวัฒนะ กับพวก

โจทก์

นางสมใจ แจ่มสุวรรณหรือเยียมวาริ

จำเลย

นายอมร ทองศรี ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 136)

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ที่ 1 ได้ถึงแก่กรรมนางริ้วปิ่นวัฒนะ
โจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่
ความแทนที่โจทก์ที่ 1 ผู้มรณะ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้จำเลยไปทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนที่ดิน
ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 387 หมู่ที่ 1 ตำบลพนมรอก
อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่โจทก์ โดยให้โจทก์ชำระราคาที่ดินที่ค้าง
จำนวน 97,500 บาท แก่จำเลยก่อน หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการ
แสดงเจตนาของจำเลยแทนได้

จำเลยฎีกา และทนายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 128,127)

ศาลฎีกามีคำสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณาให้ศาลชั้นต้นตรวจสอบว่า โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับแล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้รับก็ให้ดำเนินการจัดส่งให้โจทก์ทั้งสองได้มีโอกาสคัดค้านเสียก่อน ศาลชั้นต้นได้ดำเนินการจัดส่งสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับให้แก่โจทก์ทั้งสองแล้วโดยโจทก์ทั้งสองไม่ได้ยื่นคำคัดค้าน(อันดับ 133,136 และ 137)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามจำเลย ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามจำเลย ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ยงยุทธ ธารีสาร-อำนวยการ สุขพรหม-ยรรยง ปานุราช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>